

XIZMAT KO'RSATISH OFERTASI

“Agrobank” ATB (keyingi o‘rinlarda “**Buyurtmachi**” deb yuritiladi) nomidan ishonchnoma asosida harakat qiluvchi filial boshqaruvchisi bir tomondan va O‘zbekiston Respublikasi fuqarosi (keyingi o‘rinlarda **Xizmat ko‘rsatuvchi/Yordamchi agent** deb yuritiladi) ikkinchi tomondan, quyidagilar to‘g‘risida mazkur shartnomani tuzdilar:

1.Shartnoma predmeti:

1.1. Xizmat ko‘rsatuvchi/Yordamchi agenti shartnomada belgilangan vazifalarni bajaradi, “**Buyurtmachi**” esa bajarilgan ishlar uchun kelishilgan haqni to‘lash mazkur shartnomaning predmeti hisoblanadi.

1.2. Xizmat ko‘rsatuvchi/ Yordamchi agent mazkur shartnoma amal qilish davrida viloyat boshqarmasi **filialiga biriktirilgan** mahallasi **Xizmat ko‘rsatuvchi/Yordamchi agent** shartnomaning 2-bandida nazarda tutilgan vazifasini bajaradi.

2. Xizmat ko‘rsatuvchi/ Yordamchi agentning vazifalari:

2.1. O‘ziga biriktirilgan mahallalarda (doimiy tarzda):

- bank hisob-raqamiga ega bo‘lmagan aholini aniqlab, ularni bankka jalb qilish, bank kartalarini ochish va ulardan foydalanish ko‘nikmalarini shakllantirib borish (*hisob-raqamlar ochish, jismoniy va yuridik shaxs sifatida tijorat banklari bilan munosabatlar o‘rnatish, mobil ilova orqali kartalarni, depozitlarni boshqarish, yangi hisobraqamlar ochish, bank kartalari orqali tovarlar va xizmatlar uchun to‘lovlarni amalga oshirish, pul o‘tkazmalari hamda bankomatlardan naqd pul olish imkoniyatlari*);

- Aholida jamg‘arish madaniyatini shakllantirish hamda pul mablag‘larini to‘g‘ri boshqarish orqali banklardan depozit hisobvaraqlar ochish va uning afzalliklari bo‘yicha aholi o‘rtasida tushuntirishlar olib borish (*depozit turlari, foiz stavkalari, kafolatlanganligi, muddati va muddatidan oldin mablag‘larni olish*);

- Moliyaviy firibgarlik holatlarini oldini olish bo‘yicha aholi o‘rtasida targ‘ibotlar o‘tkazish (*shaxsiy ma‘lumotlarni uchinchi shaxslarga oshkor qilmaslik, karta yo‘qolgan yoki o‘g‘irlangan taqdirda, mobil ilova orqali uni tezda blokirovka qilish*);

- bank xizmatlari bilan qamrab olinmagan oilalar, fuqarolarni inventarizatsiyadan o‘tkazish va har bir oila a‘zosining talabiga muvofiq, jumladan xotin-qizlar uchun bank kartalarini ochish, yetkazish va mobil ilovaga ulash bo‘yicha amaliy yordam ko‘rsatish;

- Tashabbuskor fuqarolarning mikroloyihalarini boshlash va moliyalashtirish bo‘yicha ko‘rsatma berish orqali yosh guruhlariga mos bank mahsulotlarini taklif qiladi, ularning moliyaviy maqsadlariga erishishlariga yordam beradi, har bir yosh guruhining turli moliyaviy ehtiyojlaridan kelib chiqib ular uchun mos mahsulotlarni taqdim etish bilan ularning moliyaviy holatlarini yaxshilash va kambag‘allikdan chiqarishda yordam berish;

- Aholini imkoniyatlaridan kelib chiqib, kredit turlarini tanlash orqali kreditlar ajratish, intizomli kredit to‘lovchi hamda kredit tarixi tushunchalarini fuqarolarga tushuntirish

ishlarini olib borish (*kredit olishning afzalliklari, kredit olish uchun kerakli hujjatlar, qulay foizlar va shartlar, ipoteka yoki garov, kredit tarixini qurish va boshqa imkoniyatlar*);

- Aholida tartibli kredit tarixini shakllantirish, aniqlash bo'yicha ma'lumotlar olish va cheklash (freeze) xizmatini yoqish bo'yicha xabardorligini oshirish;

- Aholining bandligini ta'minlash va kambag'allikdan chiqarish maqsadida nafaqadagi mehnatga layoqatli fuqarolarga ham kreditlar ajratish bo'yicha takliflar kiritish;

- **Xizmat ko'rsatuvchi/Yordamchi agent** aholiga o'zining tashabbusi bilan ajratilgan kreditlarni so'ndirishga mas'ul bo'ladi;

- O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, Vazirlar Mahkamasi hamda Markaziy bankning Farmon, Qaror va topshiriqlari ijrosini ta'minlashga qaratilgan boshqa vazifalarni bajarilishini ta'minlaydi.

3. Xizmatlar ko'rsatish muddati:

Fillialdagi HAQ EVAZIGA XIZMAT KO'RSATISH SHARTNOMASI da ko'rsatilgan.

4. Bajarilgan ishlar uchun to'lovlarni amalga oshirish tartibi

4.1. "Buyurtmachi" tomonidan **Xizmat ko'rsatuvchi/Yordamchi agentga** bajarilgan ishlar uchun har oyda ikki tomonlama imzolangan dalolatnoma asosida xizmat haqi to'lanadi.

4.2. Xizmat ko'rsatuvchi/Yordamchi agentiga belgilangan reja parametrlar bajarilishiga mutanosib ravishda bonus sifatida KPI qo'llanilishi mumkin.

4.3. "Buyurtmachi" tomonidan xizmat haqi **Xizmat ko'rsatuvchi/Yordamchi agentning** hisob varag'iga (bank plastik kartasiga) o'tkazish yo'li bilan amalga oshiriladi.

5. Taraflarning huquq va majburiyatlari

5.1. Xizmat ko'rsatuvchi/Yordamchi agentning majburiyatlari:

5.1.1. Mazkur shartnoma shartlariga rioya qilish, belgilangan ishlarining sifatli bajarilishini ta'minlash;

5.1.2. "Buyurtmachi" tomonidan belgilangan reja ko'rsatkichlarning o'z vaqtida bajarilishini ta'minlash;

5.1.3. "Buyurtmachi" tomonidan tanishtirilgan meyoriy hujjatlar talablariga rioya qilish;

5.1.4. Xizmatlarni shaxsan o'zi ko'rsatish va mazkur shartnoma shartlariga rioya qilish;

5.1.5. Bajarilgan ishlar yuzasidan har oyning 1-sanasiga o'tgan oy yakuni bo'yicha **"Buyurtmachi"**ga dalolatnomani (1-ilova) topshirish;

5.1.6. Xizmat ko'rsatish jarayonida **"Buyurtmachi"**ning konfidensial ma'lumotlarini oshkor qilmasligi shart, agar **Xizmat ko'rsatuvchi/Yordamchi agent** tomonidan konfidensial ma'lumotlar oshkor qilinganligi aniqlangan taqdirda u bilan tuzilgan shartnoma **"Buyurtmachi"** tomonidan bir tomonlama ogohlantirishsiz bekor qilinadi. Xizmat ko'rsatish muddati tugaganida unga biriktirilgan jihozlar qaytarilishi shart.

Xizmat ko'rsatuvchi/Yordamchi agent o'z faoliyatini amalga oshirishda korrupsiyavaaiy xatarlarning oldini olishga qaratilgan quyidagi majburiyatlarga rioya qilishi lozim:

a) Korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi Qonunchilik talablariga rioya etishi hamda o'z huquq va majburiyatlari yoki moddiy manfaat orqali davlat organlari va mahalliy davlat hokimiyati organlari, tijorat tashkilotlari, jismoniy va yuridik shaxslar foydasiga mazkur talablarni buzuvchi harakatlar qilmasligi;

b) O'z faoliyatini vijdonan va korporativ etika qoidalariga muvofiq amalga oshirishi;

v) **Xizmat ko'rsatuvchi/Yordamchi agenti** korrupsiyaga qarshi kurashish siyosati bilan tanishishi va quyidagi talablarga rioya qilishi kerak:

- mijozlardan sovg'a qabul qilmaslik;
- bank manfaatlariga zid bo'lgan ko'ngilochar tadbirlarda qatnashmaslik;
- manfaatlar to'qnashuvining oldini olish;
- Qonun buzilishi yoki korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar to'g'risida bankning Koplayens-nazorat bo'linmasini xabardor qilish;
- bank nomidan yoki uning manfaatlarini ko'zlab to'vlamachilik yo'li bilan pora talab qilmaslik;
- pora olmaslik (bevosita yoki bilvosita) ;

5.1.7. Xizmat ko'rsatuvchi/Yordamchi agenti quyidagi faoliyat turlarini amalga oshirmasligi shart:

- telekommunikatsiya tarmoqlari, shu jumladan internet jahon axborot tarmog'i provayderlari, shuningdek o'ziga tegishli yoki boshqa dasturiy ta'minotdan foydalangan holda shaxsiy yoki anonim profillar orqali qimor va tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarda (totalizatorlar, bukmekerlik kontorlari, kazino, onlayn treyding birjalari, shuningdek o'yin avtomatlari) qonunga xilof ravishda ishtirok etish, ularni targ'ib qilish, maslahat berish, bir guruh bo'lib o'ynashga chaqirish yoki bunday o'yinlarga pul tikish;

- yuqorida qayd etilgan xatti-harakatlar bankning imidji va biznes reputatsiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan holatlar.

5.1.8. Xizmat ko'rsatuvchi/Yordamchi agenti unga ishonib topshirilgan dasturiy ta'minotdan noqonuniy maqsadlarda foydalanmasligi lozim. Xususan:

- noqonuniy kreditlar ajratish;
- plastik kartalarga sun'iy mablag' hosil qilish;
- bankning dasturiy ta'minotlari, ilovalari, mahsulotlari va xizmatlaridagi mavjud zaifliklardan shaxsiy manfaat yo'lida foydalanish;
- plastik kartalar orqali noqonuniy amaliyotlarni bajarish, bunday harakatlarni targ'ib qilish, ularga sharoit yaratib berish yoki maslahat berish.

Mazkur bandlarda ko'rsatilgan har qanday xatti-harakatlar bank xavfsizligiga tahdid soluvchi yoki zarar yetkazuvchi holat sifatida baholanadi va aniqlangan taqdirda **"Buyurtmachi"**ning tashabbusi bilan shartnoma muddatidan oldin bekor qilinishiga asos bo'ladi.

5.2. Xizmat ko'rsatuvchi/Yordamchi agenti quyidagilarga haqli:

5.2.1. Ishni bajarganligi to'g'risida dalolatnomani topshirgach shartnomada kelishilgan haqni o'z muddatida to'lanishini talab qilish huquqiga ega.

5.2.2. Bankning ichki meyoriy hujjatlari bilan tanishib chiqish.

5.2.3. Shartnomada belgilangan ishlarni bajarish uchun texnika xavfsizligi qoidalariga muvofiq shart-sharoitlar yaratishni talab qilish huquqiga ega;

5.3. "Buyurtmachi" quyidagilarga majbur:

5.3.1. Kelishilgan xizmatlarni ko'rsatish uchun texnik resurslar (asbob-uskunalar) bilan ta'minlash;

5.3.2. Xizmat ko'rsatuvchi/Yordamchi agentini bankning ichki normativ hujjatlari bilan tanishtirish va texnika xavfsizligi bo'yicha yo'l-yo'riq berish;

5.3.3. Xizmat ko'rsatuvchi/Yordamchi agentiga har oyda bajaradigan ishlar rejasini taqdim etish;

5.3.4. Xizmatlar uchun har oylik to'lovni dalolatnoma yuzasidan e'tirozlar bildirilmagan va qabul qilingan paytdan boshlab 5 kun muddatda to'lash.

5.4. "Buyurtmachi" quyidagilarga haqli:

5.4.1. Istalgan vaqtda **Xizmat ko'rsatuvchi/Yordamchi agentining** faoliyatiga aralashmagan holda ko'rsatilayotgan xizmatlarning bajarilishi va sifatini tekshirish;

5.4.2. Haq to'lash uchun bajarilgan ishlar to'g'risida Dalolatnomani talab qilish, ishlarining bajarilishi muddati va sifatiga nisbatan 3 kun ichida e'tiroz bildirishi mumkin;

5.4.3. Xizmat ko'rsatuvchi/Yordamchi agent xizmati uchun ehtiyoj qolmaganida 10 (o'n) kalendar kun oldin yozma ravishda ogohlantirgan holda mazkur shartnomani bir tomonlama bekor qilish huquqiga ega;

5.4.4. Xizmat ko'rsatuvchi/Yordamchi agent tomonidan shartnoma shartlari lozim darajada bajarilmaganida unga to'lanadigan haqning 25 foizidan oshmagan holda buyruq asosida ushlab qolish yoki shartnomani bekor qilish huquqiga ega;

5.4.5. Xizmat ko'rsatuvchi/Yordamchi agent tomonidan reja muddatida bajarilmaganida yoki ishlar sifatsiz bajarilganida (ko'rsatilgan xizmatga haqli e'tiroz bildirilganida) ushbu holat tegishli hujjatlar bilan o'z tasdig'ini topganida va bu holat 2 marta takrorlansa shartnoma **"Buyurtmachi"** tomonidan bekor qilinadi, bunda 10 kunlik ogohlantirish muddati qo'llanilmaydi.

6. Taraflarning javobgarligi

6.1. Taraflar o'z majburiyatlarini bajarmagan yoki lozim darajada bajarmaganliklari uchun O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi va boshqa qonun hujjatlari hamda mazkur shartnomaga muvofiq javobgar bo'ladilar.

6.2. "Buyurtmachi" tomonidan **Xizmat ko'rsatuvchi/Yordamchi agentga** biriktirilgan jihozlar uchun xizmat ko'rsatuvchi moddiy javobgar hisoblanadi va keltirgan zararni **"Buyurtmachi"**ga to'liq qoplashi shart. Zarar summasi o'rganish dalolatnomasi asosida aniqlanadi.

6.3. Mazkur shartnoma bo'yicha kelishilgan haq miqdorini to'lash dalolatnoma qabul qilinganidan keyin **"Buyurtmachi"** tomonidan bir oyga kechiktirilgan taqdirda, kechiktirilgan summaning 25 foizi miqdorida jarima to'laydi.

6.5. Xizmat ko'rsatuvchi/Yordamchi agent tomonidan xizmat ko'rsatish jarayonida **"Buyurtmachi"**ga zarar yetkazilsa ushbu zararni qoplashi shart (uning hatti-harakati oqibatida **"Buyurtmachi"** Markaziy bankka jarima to'lashi kabi va hokazo).

7. Shartnomaning maxsus shartlari

7.1.Taraflarning o'zaro yozma kelishuviga asosan **Xizmat ko'rsatuvchi/Yordamchi agent** masofadan turib xizmatlarni bajarishi mumkin, bunday holatda ham mazkur shartnomaning barcha shartlari amalda bo'ladi.

7.2.Taraflarga bog'liq bo'lmagan holatda fors-major (tabiiy ofatlar - suv toshqini, yong'in, yer silkinishi-zilzila; ommaviy kasallanish-epidemiya; pandemiya/karantin)

holatlari yuz bergan hamda taraflar mazkur shartnoma shartlarini real bajarish imkoniyati mavjud bo'lmagan hollarda shartnomaning huquq va majburiyatlarini bajarish muddati fors-major holatlar bartaraf etilguniga yoki taraflarda shartnoma shartlarini haqiqatda bajarish imkoniyati vujudga kelgunga qadar to'xtaydi. Fors-major holatlari 3 oydan ortiq davom etsa shartnoma bekor qilingan hisoblanadi.

8. Nizolarni hal etish tartibi

8.1. Ushbu shartnomani bajarish chog'ida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nizolar va kelishmovchiliklar Taraflar o'rtasidagi muzokaralar yo'li bilan hal etiladi.

8.2. Nizolarni muzokaralar yo'li bilan hal etishning imkoni bo'lmagan taqdirda Taraflar umumiy tartibda sudlarga murojaat qilishlari mumkin.

9. Shartnomani o'zgartirish yoki bekor qilish tartibi

9.1. Ushbu shartnomaga har qanday o'zgartirish va qo'shimchalar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va taraflar tomonidan imzolangan taqdirda haqiqiy hisoblanadi. Mazkur shartnomaga ilova qilingan Majburiyatnoma uning ajralmas qismini hisoblanadi.

9.2. Shartnoma taraflarning kelishuviga ko'ra ham bekor qilinishi mumkin.

10. Yakunlovchi qoidalar

10.1. Mazkur shartnoma fuqarolik-huquqiy tusdagi shartnoma hisoblanganligi uchun mehnat qonunchiligi talablari tadbiq etilmaydi hamda xizmat ko'rsatuvchiga O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksida belgilangan imtiyoz va kafolatlar qo'llanilmaydi. Xizmat ko'rsatuvchiga mazkur shartnomada ko'rsatilgan haq va KPI to'lovlaridan boshqa to'lovlar amalga oshirilmaydi, jumladan, mehnatga layoqatsizlik varaqalari, ta'til va bayram pullari to'lanmaydi.

10.2. Ushbu shartnoma bir xil yuridik kuchga ega ikki nusxada tuzildi. Har bir Tarafga ushbu shartnomaning bir nusxasi beriladi.